内蒙古自治区阿鲁科尔沁旗人民法院



民 事 裁 定 书

（2026）内0421民初3068号

原告：敖特根白音，男，1975年11月27日出生，蒙古族，牧民，现住内蒙古自治区阿鲁科尔沁旗坤都镇查干花嘎查。公民身份号码：150421197511276139。

委托诉讼代理人：那音台，内蒙古罕乌拉律师事务所律师。

委托诉讼代理人：查娜，内蒙古罕乌拉律师事务所律师。

被告：布和巴特尔，男，1979年2月1日出生，蒙古族，牧民，现住内蒙古自治区阿鲁科尔沁旗坤都镇查干花嘎查。公民身份号码：150421197902016115。

委托诉讼代理人：阿拉木苏，内蒙古辽安律师事务所律师。

原告敖特根白音与被告布和巴特尔土地承包经营权纠纷一案，本院于2026年6月3日立案后，于2026年6月29日、2026年9月8日依法适用普通程序独任公开开庭进行了审理。原告敖特根白音及其委托诉讼代理人那音台、查娜、被告布和巴特尔及其委托诉讼代理人阿拉木苏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告敖特根白音向本院提出诉讼请求：一、依法确认原告与被告2003年4月16日签订的《合同》终止日期为2026年5月30日；二、本案诉讼费由被告承担。事实与理由：2003年4月

16日，原告将位于坤都镇查干浩特嘎查小草库伦20亩土地承包给被告，承包期限为2003年4月16日至2026年5月30日，承包费为11000元，并签订一份《合同》。2026年春天，原告向被告要回土地时，被告以土地期限为永久性为由拒绝返还土地。1997年村委会承包给原告的承包期限为30年,即1997年5月30日至2026年5月30日，因此原告不可能将案涉土地超出原承包期限承包给被告。原告多次与被告沟通返还土地未果诉至法院。

被告布和巴特尔答辩称，1.原告主体不适格，原告与被告签订的合同是经营权转移合同，并不是经营权承包合同，因此订立合同之日起原告就丧失了诉讼主体；2.合同中明确约定，被告满足五个条件就有永久性经营权。被告已经履行了合同义务并全额支付承包费，所以应按照合同约定继续履行合同，原告主张返还土地已经违约，并且没有法律依据，应驳回原告的诉讼请求。

本院认为，本案系确认之诉，原告请求确认其与被告2003年4月16日签订《合同》的终止日期为2026年5月30日，确认之诉设立目的在于消除当事人之间法律关系存在是否产生的争议，使双方法律关系归于确定，原告提起积极确认之诉，应当具备诉的利益。本案中，原告主张案涉土地系其自村委会承包，原始承包期限至2026年5月30日，故转租不能超出该期限；被告抗辩案涉合同属于经营权转移合同,满足条件后享有永久经营权。双方实质争议并非单纯确认期限，核心矛盾在于土地返还的给付义务纠纷。原告仅提起确认合同终止时间的确认之诉，并未一并提出返还土地的给付请求，仅单独主张确认期限，缺乏独立的诉的利益。经本院依法释明,原告仍不变更、不增加诉讼请求，其起诉不符合民事诉讼受理条件，故本院驳回原告的起诉。依照

《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十二条之规定，裁定如下：

驳回原告敖特根白音的起诉。

案件受理费100元，退回原告敖特根白音。

如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于赤峰市中级人民法院。

审　判　员　　阿　　荣

二〇二六年十月十一日

本件与原件核对无异

法官助理　　格日乐其木格

书　记　员　　苏　龙　嘎